

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6561/2541

นาง สรียาหรืออรุณรัตน์ อัสว मुखกุล หรือ
หอวัฒนพิบูลย์

โจทก์

การ ทาง พิเศษ แห่งประเทศ ไทย กับ
พวก

จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2477 มาตรา 18 (3)

โจทก์ทำสัญญาเช่ากับจำเลยที่ 2 โดยทำสัญญาเช่ามีกำหนด 30 ปี ค่าเช่าเดือนละ 150 บาท เหตุที่โจทก์เสียค่าเช่าเพียงเดือนละ 150 บาท เพราะโจทก์ได้เสียเงินช่วยค่าก่อสร้างให้แก่ บ. ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างตึกแถวที่เช่าแล้วยกกรรมสิทธิ์ในตึกแถวให้แก่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็น เจ้าของที่ดิน ต่อมาโจทก์จะต้องออกจากตึกที่เช่าก่อนสัญญาเช่าจะสิ้นสุดลง เป็นเวลา 22 ปี เพราะเหตุที่มีการเวนคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินซึ่งเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ไม่เกี่ยวกับการกระทำของ บ. หรือของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ให้เช่า โจทก์ยอมไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายที่ไม่ได้อยู่ในตึกแถวที่เช่าอีก 22 ปี จาก บ. หรือจำเลยที่ 2 ได้ ความเสียหายที่โจทก์ได้รับดังกล่าวจึงเป็นความเสียหายโดยตรงที่โจทก์จะต้องออกจากตึกแถวที่เช่าก่อนสัญญาเช่าจะครบตามมาตรา 18(3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ สิทธิของโจทก์ที่จะได้อยู่ในตึกแถวที่เช่าอีก 22 ปี ตามสัญญาเช่า ย่อมทำให้คุณค่าของตึกแถวสำหรับจำเลยที่ 2 มีน้อยกว่าปกติเพราะจำเลยที่ 2 มีสิทธิได้รับค่าเช่าเพียงเดือนละ 150 บาทเป็นเวลา 22 ปี ดังนั้น การกำหนดเงินค่า

ทดแทนตึกแถวที่เช่าให้แก่จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ย่อมจะต้องกำหนดให้น้อยลงกว่าปกติ เพราะจะต้องกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่จะต้องออกจากตึกแถวที่เช่าก่อนสัญญาเช่าระงับด้วย เมื่อจำเลยที่ 1 มิได้กำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่โจทก์จึงยังมีข้อด้วยมาตรา 18(3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองอาศัยบ้านโดยเช่ามาจากจำเลยที่ 2 สัญญาเช่ามีกำหนด 30 ปี ค่าเช่าเดือนละ 150 บาท ในการเช่าดังกล่าวโจทก์ได้ช่วยค่าก่อสร้างบ้านดังกล่าวซึ่งเป็นตึกแถว 2.75 ชั้น เป็นเงินประมาณ 300,000 บาท และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าตลอดระยะเวลา 30 ปี เป็นเงิน 54,000 บาท โจทก์ได้ต่อเติมตกแต่งบ้านเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท เมื่อมีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ ปรากฏว่าบ้านที่โจทก์เช่าจากจำเลยที่ 2 ถูกเวนคืนจำเลยที่ 1 แจ้งให้โจทก์ไปรับเงินค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากที่เช่าก่อนสัญญาเช่าระงับเป็นเงิน 3,480 บาท เงินค่าทดแทนที่จำเลยที่ 1 กำหนดให้ดังกล่าวไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 1,240,098 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 10 ต่อปี จากต้นเงิน 1,200,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 608,160.66 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี จากต้นเงิน 588,495.66 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยเงินส่วนที่จำเลยที่ 2 ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระให้แก่โจทก์นี้ให้จำเลยที่ 2 ถอนเงินจากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ตามที่จำเลยที่ 1 ฝากไว้หากจำเลยที่ 2 ไม่ถอนให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาถอนเงิน

จำเลยที่ 1 ให้การว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นเป็นผู้กำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้เช่าโดยเหตุที่ต้องออกจากทรัพย์สินที่เช่าให้แก่โจทก์อย่างถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่เคยจ่ายเงินค่าช่วยก่อสร้าง 300,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 2 หนังสือสัญญารับเงินมัดจำทำขึ้นระหว่างโจทก์กับห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญชัยก่อสร้างซึ่งจำเลยที่ 2 ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย จำเลยที่ 2 ได้รับเงินค่าเช่าเดือนละ 150 บาท จากโจทก์ แต่ไม่เคยได้รับเงินค่าเช่าล่วงหน้าตลอดระยะเวลา 30 ปี จากโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง แต่เพียงผู้เดียวขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 ถึงแก่กรรม นายณรงค์วิบูลย์ฤทธิ์ ทายาทของจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 660,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน ในต้นเงินจำนวนดังกล่าวแต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ต่อปี นับแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2537 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นได้กำหนดหลักเกณฑ์ค่าทดแทนให้แก่ผู้เช่าในกรณีการเช่ามีหลักฐาน

เป็นหนังสือและผู้เช่าได้จ่ายค่าหน้าดิน เงินกินเปล่าหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ให้แก่ผู้เช่าล่วงหน้าซึ่งตามกฎหมายถือได้ว่าเป็นการเช่าล่วงหน้าและผู้เช่าจะต้องออกจากที่ดินโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนกำหนดระยะเวลาเช่าตามสัญญา ให้หน้าเงินค่าเช่าล่วงหน้าที่ผู้ให้เช่าต้องคืนแก่ผู้เช่าตามส่วนที่ผู้เช่ามิได้ใช้ทรัพย์สินนั้นมาหักออกจากเงินค่าทดแทนที่ผู้ให้เช่ามีสิทธิได้รับเพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวมาจ่ายเป็นค่าทดแทนแก่ผู้เช่าตามมาตรา 18(3)แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 การที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้เช่าได้จ่ายเงินช่วยค่าก่อสร้างให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญชัยก่อสร้างมิใช่เป็นเงินที่โจทก์จ่ายให้แก่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าโดยตรง จึงมิใช่เงินที่ผู้ให้เช่าจะต้องคืนให้แก่โจทก์ตามส่วนที่ไม่ได้ใช้ทรัพย์สินนั้น ดังนั้นที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่โจทก์เป็นค่าขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้เป็นเงิน 3,480 บาท จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 แล้ว นั้น เห็นว่าตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวพอแปลได้ว่า จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าเงินค่าทดแทนจำนวน 660,000 บาท ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยที่ 1 ชำระให้แก่โจทก์มิใช่ค่าเสียหายจริง โดยเหตุที่โจทก์จะต้องออกจากตึกแถวที่เช่า ก่อนสัญญาเช่าระงับตามมาตรา 18(3)แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530ซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาว่าโจทก์เช่าตึกแถวเลขที่ 14 ซอยลาดพร้าว 73 ถนนลาดพร้าวแขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จากจำเลยที่ 2โดยทำสัญญาเช่ามีกำหนด 30 ปี ค่าเช่าเดือนละ 150 บาท เหตุที่โจทก์เสียค่าเช่าเพียงเดือนละ 150 บาท เพราะโจทก์ได้เสียเงินช่วยค่าก่อสร้างให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญชัยก่อสร้างซึ่งเป็นผู้สร้างตึกแถวที่เช่าแล้วยกกรรมสิทธิ์ในตึกแถวนั้นให้แก่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเมื่อผู้เช่าได้ทำสัญญาเช่าตึกแถวกับจำเลยที่ 2 แล้ว เป็นเงินไม่น้อยกว่า 200,000 บาทเมื่อปี 2533 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ เขตห้วยขวาง เขตคลองเตย และเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533 เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-อโศกวงค์ ดึงแถวที่โจทก์เช่าอยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะต้องเวนคืน เป็นเหตุให้โจทก์จะต้องออกจากที่ดินแถวที่เช่าก่อนที่สัญญาเช่าจะสิ้นสุดลงเป็นเวลา 22 ปี และโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 660,000 บาท มีปัญหาจะต้องวินิจฉัยว่า การที่โจทก์เสียเงินช่วยค่าก่อสร้างให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญชัยก่อสร้างแล้วไม่ได้อยู่ในที่ดินแถวที่เช่าอีก 22 ปี ตามสัญญาเช่าเพราะที่ดินที่เช่าถูกเวนคืนจะถือว่าโจทก์ได้เสียหายจริงโดยเหตุที่ต้องออกจากที่ดินแถวที่เช่าตามมาตรา 18(3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ. 2530 หรือไม่ เห็นว่า ที่โจทก์จะต้องออกจากที่ดินที่เช่าก่อนครบกำหนดสัญญาเช่า 30 ปี เพราะเหตุที่มีการเวนคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตลาดพร้าว พ.ศ. 2533 เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-อโศกวงค์ ซึ่งเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ไม่เกี่ยวกับการกระทำของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญชัยก่อสร้างหรือของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ให้เช่า โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายที่ไม่ได้อยู่ในที่ดินแถวที่เช่าอีก 22 ปี จากห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญชัยก่อสร้างหรือจำเลยที่ 2 ได้ ความเสียหายที่โจทก์ได้รับดังกล่าว จึงเป็นความเสียหายโดยตรงที่โจทก์จะต้องออกจากที่ดินแถวที่เช่าก่อนสัญญาเช่าจะครบตามมาตรา 18(3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 สิทธิของโจทก์ที่จะได้อยู่ในที่ดินแถวที่เช่าอีก 22 ปี ตามสัญญาเช่าย่อมทำให้คุณค่าของที่ดินแถวสำหรับจำเลยที่ 2 มีน้อยกว่าปกติ เพราะจำเลยที่ 2 มีสิทธิได้รับค่าเช่าเพียงเดือนละ 150 บาท เป็นเวลา 22 ปี ดังนั้น ในการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินแถวที่เช่าให้แก่จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ย่อมจะต้องกำหนดให้น้อยลงกว่าปกติเพราะจะต้องกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่จะต้องออกจากที่ดินแถวที่เช่าก่อนสัญญาเช่าจะครบด้วย เมื่อจำเลยที่ 1 มิได้กำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่โจทก์จึงยังมิชอบด้วยมาตรา 18(3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 สำหรับค่าเสียหายของโจทก์นั้น จำเลยที่ 1 มิได้
ฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ข้อเท็จจริงจึงต้องฟังว่าค่าเสียหายของโจทก์โดย
เหตุที่ต้องออกจากที่ดินที่เช่าเป็นเงิน 660,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบ
แล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สภนธ์ กฤติยาวงศ์-สุรินทร์ นาควิเชียร-ไสว จันทะศรี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ตัดสินตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 145/2534 ซึ่ง
วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ 295 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้เช่าที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่ง
ปลูกสร้างในที่ดินที่ถูกเวนคืนไว้ว่า เงินค่าทดแทนในการเช่านี้พึงกำหนดให้เฉพาะที่ผู้
เช่าได้เสียหายจริงโดยเหตุที่ต้องออกจากที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างก่อนสัญญา
เช่าระงับ การที่คณะกรรมการปรองดองซึ่งกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งเพื่อพิจารณา
ไต่ถามมูลค่าค่าทดแทนวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า เงินกินเปล่าที่ถือว่าเป็นค่าเสียหายที่แท้จริง
จะต้องระบุไว้ในสัญญาเช่าเท่านั้นการวางหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นเพียงเพื่อ
พิจารณาไต่ถามมูลค่าค่าทดแทนเท่านั้น มิได้ถือเป็นยุติ เมื่อตกลงกันไม่ได้เจ้าของหรือผู้

ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ย่อมมีสิทธิเรียกค่าทดแทนส่วนที่ตนจะได้รับจากเจ้า
หน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ข้อ 67
ฉะนั้นเมื่อโจทก์เสียเงินกินเปล่าไปจริง โจทก์จึงได้รับความเสียหายจริงย่อมมีสิทธิได้
รับค่าทดแทนส่วนนี้ด้วย อย่างไรก็ตามได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ในเรื่องค่า
เช่าล่วงหน้าไว้โดยตรงดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 360/2521 เงินกินเปล่าที่โจทก์ได้
จ่ายให้จำเลยไปแล้วนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าที่โจทก์ชำระล่วงหน้าให้แก่จำเลย
ไป เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์ทำสัญญาเช่าตึกแถวพิพาทกับจำเลยมีกำหนด 8
ปี แต่โจทก์ได้อยู่ 3 เดือนเศษ ไฟก็ไหม้ตึกแถวพิพาทเสียหายหมด โดยมีใช้ความผิด
ของโจทก์ จำเลยจึงต้องคืนเงินกินเปล่าให้แก่โจทก์ตามส่วน เมื่อคำพิพากษาศาลฎีกา
ตัดสินไว้แตกต่างกันเช่นนี้จึงมีข้อควรพิจารณาว่าคำพิพากษาศาลฎีกาแนวใดหรือ
ฉบับใดที่จะเป็นธรรมแก่ทุก ๆ ฝ่ายมากกว่ากัน สำหรับข้อเท็จจริงในคดีที่หมายเหตุนี้
ได้ความว่าจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินว่างเปล่าห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญชัย
ก่อสร้างได้สร้างตึกแถวขนาด 2.75 ชั้นลงในที่ดินของจำเลยที่ 2 โดยให้กรรมสิทธิ์
ตกเป็นของจำเลยที่ 2 เพียงแต่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญชัยก่อสร้างมีสิทธิเรียกเงินช่วยค่า
ก่อสร้างจากผู้เช่า โจทก์ได้เช่าตึกแถวจากจำเลยที่ 2 มีกำหนด 30 ปี โดยจ่ายเงินช่วย
ค่าก่อสร้างแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญชัยก่อสร้างประมาณ 300,000 บาท และจ่ายค่า
เช่าให้แก่จำเลยที่ 2 เดือนละ 150 บาท โดยได้ชำระค่าเช่าล่วงหน้า 54,000 บาท
โจทก์ได้ต่อเติมและตกแต่งภายในตึกแถวเป็นเงินส่วนหนึ่งเมื่อเช่าได้ 8 ปี จำเลยที่
1 ได้เวนคืนที่ดินพร้อมตึกแถวสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ จำเลยที่ 1
กำหนดค่าทดแทนตึกแถวให้เป็นเงิน 545,611.77 บาท ค่าตกแต่ง
ภายใน 119,740.49 บาท และค่าต่อเติม 23,193.40 บาท บุคคลที่เกี่ยวข้อง โจทก์
ส่วนที่ต้องจ่ายไป 1. เงินช่วยค่าก่อสร้าง 300,000 บาท ส่วนที่ได้รับ สิทธิอยู่อาศัย
30 ปี บุคคลที่เกี่ยวข้อง โจทก์ ส่วนที่ต้องจ่ายไป 2. ค่าเช่าล่วงหน้า 54,000 บาท ส่วน
ที่ได้รับ สิทธิอยู่อาศัย 30 ปี บุคคลที่เกี่ยวข้อง โจทก์ ส่วนที่ต้องจ่ายไป 3. ค่าตกแต่ง

ต่อเติมส่วนที่ได้รับ สิทธิอยู่อาศัย 30 ปี บุคคลที่เกี่ยวข้อง จำเลยที่ 2 ส่วนที่ต้องจ่ายไป ไม่มีส่วนที่ได้รับ 1. ค่าเช่าล่วงหน้า 54,000 บาท 2. ตึกแถว บุคคลที่เกี่ยวข้อง ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญชัยก่อสร้างส่วนที่ต้องจ่ายไป ค่าก่อสร้าง ส่วนที่ได้รับเงินลงทุน+กำไร = 300,000 บาท จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญชัยก่อสร้างได้ลงทุนค่าก่อสร้าง แต่ก็ได้รับเงินช่วยค่าก่อสร้างซึ่งจะถือเป็นต้นทุนและกำไรรวมกันไป ซึ่งก็เป็นจำนวนที่เหมาะสม ดังนั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญชัยก่อสร้างจึงไม่มีหน้าที่หรือสิทธิที่จะยุ่งเกี่ยวกับโจทก์ และจำเลยที่ 2 อีกต่อไป โจทก์ต้องเสียเงินช่วยค่าก่อสร้างและค่าเช่าล่วงหน้าเป็นเงิน 354,000 บาท และต้องเสียค่าตกแต่งต่อเติมอีกจำนวนหนึ่งโดยมีสิทธิที่จะอยู่อาศัยในตึกแถว 30 ปี ส่วนจำเลยที่ 2 ได้รับผลประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียวคือกรรมสิทธิ์ในตึกแถวและค่าเช่าล่วงหน้า 54,000 บาทเพียงแต่จำเลยที่ 2 จะมีกรรมสิทธิ์เด็ดขาดในตึกแถวพิพาทเมื่อสัญญาเช่าครบกำหนดแล้วเท่านั้น เมื่อพิเคราะห์ทางได้ทางเสียดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเมื่อสัญญาเช่าเลิกกันโดยมิใช่ความผิดของโจทก์ จำเลยที่ 2 และน่าจะมีใช่ความผิดของจำเลยที่ 1 ที่เวนคืนที่ดินพร้อมตึกแถวสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ เพราะจำเลยที่ 1 กระทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาเช่าเพียงแต่จะต้องจ่ายค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น เมื่อจำเลยที่ 2 มีแต่ได้อยู่ทางเดียว ดังนั้น เมื่อสัญญาเช่าเลิกกันก่อนครบกำหนดจำเลยที่ 2 จึงต้องคืนค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่โจทก์แม้จำเลยที่ 2 จะมีได้รับค่าเช่าล่วงหน้าไปก็ตาม แต่จำเลยที่ 2 ก็ได้กรรมสิทธิ์ในตึกแถว จำเลยที่ 2 จึงต้องนำมูลค่าตึกแถวมาชำระคืนให้แก่โจทก์ ถ้าหากตัดสินตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 360/2521 จำเลยที่ 2 จะต้องคืนเงินช่วยค่าก่อสร้างและค่าเช่าให้แก่โจทก์จำนวน 259,600 บาท ส่วนค่าตกแต่งต่อเติมแม้ตามสัญญาจะให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 ก็ตาม การที่โจทก์ตกแต่งและต่อเติมก็เพื่อผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเช่าอยู่อาศัยถึง 30 ปี เมื่อสัญญาเช่าเลิกกัน จำเลยที่ 2 ก็ควรจะคืนตามส่วนเช่นเดียวกับ

ค่าเช่าล่วงหน้า แต่หากตัดสินตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ จำเลยที่ 2 จะได้รับประโยชน์เกินกว่าที่ควรจะได้รับ กล่าวคือ ได้ราคาตีเกลวพร้อมค่าตกแต่งภายในและค่าต่อเติมเป็นเงินถึง 688,495.66 บาท และได้ค่าเช่าล่วงหน้าจากโจทก์อีกเป็นเวลา 22 ปี ส่วนจำเลยที่ 1 กลับเป็นผู้รับผิดชอบคืนค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่โจทก์แทนจำเลยที่ 2 ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของจำเลยที่ 1 การจ่ายเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 21วรรคสอง บัญญัติว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม หากตัดสินตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้แล้วมีข้อน่าคิดว่า สังคมจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ ในเมื่อจำเลยที่ 1 เวนคืนมาเพื่อสาธารณูปโภคกลับต้องจ่ายค่าทดแทนเกินกว่าความเป็นจริง ผู้หมายเหตุจึงเห็นว่าคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 360/2521 น่าจะถูกต้องและเป็นธรรมมากกว่า ศิริชัย วัฒนโยธิน